

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6961/2550

นายไพรัช ธีรเจริญชัย  
บริษัทกฤษฎาตามหานคร จำกัด (มหาชน)  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387

โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรจากจำเลยได้ชำระเงินงวดให้จำเลยครบถ้วนตามสัญญาในวันที่ 11 เมษายน 2540 แต่จำเลยก็ยังมิได้พัฒนาที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้โจทก์แล้วเสร็จจนล่วงเลยไปจนกระทั่งปี 2545 แสดงว่าจำเลยไม่อาจปฏิบัติภาระหนี้ตอบแทนแก่โจทก์ตามสัญญาได้ โจทก์จึงมีสิทธิเลิกสัญญาโดยไม่ต้องกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยชำระหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 387 ก่อน

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันประกอบกิจการจัดสรรขายที่ดินพร้อมบ้านโดยใช้ชื่อโครงการกฤษฎา ไพรวาท เลคแอนด์ปาร์ค (โครงการกฤษฎาดานนคร 31) ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (พุทธมณฑล สาย 2) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยจำเลยที่ 1 ทำหน้าที่บริหารการขายรับเงินจองซื้อ เงินดาวน์ การชำระเงินค่างวดหรือเงินมัดจำจากลูกค้า การอำนวยความสะดวก การให้บริการลูกค้าด้านสาธารณูปโภค ตลอดจนจัดทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จการ จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่พัฒนาและขาย

ที่ดินให้แก่ลูกค้า จำเลยที่ 3 ทำหน้าที่รับจ้างปลูกสร้างบ้าน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงทำหนังสือจองซื้อที่ดินในโครงการดังกล่าวเนื้อที่ 115 ตารางวา ราคาตารางวาละ 37,900 บาท รวมเป็นเงิน 4,358,500 บาท พร้อมบ้านแบบพริสเซียและรั้ว ราคา 3,279,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,637,600 บาท โดยตกลงว่าโจทก์จะทำสัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและหรือสัญญาว่าจ้างให้ปลูกสร้างบ้านกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ต่อมาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดินกับจำเลยที่ 2 และทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 3 ให้ปลูกบ้านในที่ดังดินกล่าว โจทก์ได้ชำระเงินในวันจอง วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และเงินงวดให้แก่จำเลยที่ 2 ตามสัญญา รวมเป็นเงิน 871,700 บาท และชำระเงินในวันทำสัญญาและเงินงวดให้แก่จำเลยที่ 3 ตามสัญญา รวมเป็นเงิน 655,820 บาท รวมทั้งสิ้น 1,527,520 บาท แต่จำเลยทั้งสามไม่สามารถส่งมอบที่ดินและบ้านให้โจทก์ตามสัญญาได้โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 1,527,520 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 ปี เป็นเงิน 229,128 บาท รวมเป็นเงิน 1,756,648 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,756,648 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,527,520 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า สัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดินและสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านไม่มีกำหนดระยะเวลาอันไว้ เมื่อโจทก์มิได้กำหนดเวลาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ปฏิบัติตามสัญญาการบอกเลิกสัญญาของโจทก์จึงไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,527,520 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน  
โจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็น  
เจ้าของที่ดินในโครงการกฤษดา ไพรวาท เลคแอนด์ปาร์ค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2538 โจทก์ได้ทำหนังสือจองซื้อที่ดินและบ้านในโครงการดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 ใน  
ราคารวม 7,637,600 บาท ชำระเงินในวันจอง 20,000 บาท ตามหนังสือจองซื้อ  
เอกสารหมาย จ.4 ต่อมาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายและ  
พัฒนาที่ดินดังกล่าวกับจำเลยที่ 2 และทำสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านกับจำเลยที่ 3  
โดยได้ชำระเงินในวันทำสัญญาอีก 114,000 บาท และ 86,000 บาท ตามเอกสาร  
หมาย จ.10 และ จ.11 ตามลำดับ แล้วโจทก์ได้ผ่อนชำระเงินงวดตามสัญญาทั้งสอง  
ฉบับอีก 23 งวด ตามสัญญา ครั่งสุดท้ายชำระเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2540 และวันที่  
13 มีนาคม 2540 ตามเอกสารหมาย จ.14 และ จ.15 ตามลำดับ จนกระทั่งในปี  
2545 บ้านที่โจทก์จองซื้อจากจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่มีการ  
ขายให้แก่ผู้อื่น

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสามประการแรกมีว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามที่  
ว่า จำเลยที่ 1 มิได้มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนจำเลยที่ 2  
ได้พัฒนาที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ผู้ซื้อที่ดินและโจทก์  
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จำเลยที่ 2 มิได้ผิดสัญญา เป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง หรือไม่ คดีนี้ศาลชั้น  
ต้นรับฟังพยานบุคคลประกอบพยานเอกสารที่โจทก์อ้างส่งต่อศาลแล้วฟังข้อเท็จจริง  
ว่า แม้จำเลยทั้งสามจะเป็นนิติบุคคลแตกต่างกันแต่กรรมการผู้มีอำนาจของ  
จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลคนเดียวกัน จึงเชื่อว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันดำเนิน  
โครงการหมู่บ้านจัดสรร ชื่อโครงการกฤษดา ไพเวท เลคแอนด์ปาร์ค และโจทก์ได้  
ชำระเงินงวดให้จำเลยทั้งสามครบตามสัญญาตั้งแต่ต้นปี 2540 แล้ว แต่จนกระทั่งปี  
2545 จำเลยทั้งสามก็ยังไม่พัฒนาที่ดินและสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในเวลาอัน  
สมควร จึงถือว่าจำเลยทั้งสามละเลยไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า  
จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้บริหารการขายให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยมีหลักฐานตาม  
เอกสารหมาย จ.4 และโจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าจ้างปลูกบ้านให้จำเลยที่ 2 และที่ 3  
ตามเอกสารหมาย จ.14 และ จ.15 ซึ่งโจทก์เองก็เบิกความยอมรับข้อเท็จจริงดัง  
กล่าว จำเลยที่ 1 จึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับโจทก์ ส่วนจำเลยที่  
2 ได้พัฒนาที่ดินจนแล้วเสร็จ โจทก์หรือลูกค้าของจำเลยที่ 2 สามารถเข้าไปใช้  
ประโยชน์ในที่ดินในโครงการของจำเลยที่ 2 ได้ แต่โจทก์ไม่ยอมรับโอนที่ดินจาก  
จำเลยที่ 2 ทั้งนี้อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามดังกล่าวได้อ้างถึงพยานเอกสารของโจทก์ที่  
ศาลชั้นต้นรับฟังมาว่าไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะนำมารับฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับ  
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ดำเนินการโครงการกฤษดาไพเวท เลคแอนด์ปาร์ค แต่พยาน  
เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นดังที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้  
บริหารการขายให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 และโจทก์ชำระค่าที่ดินและค่าจ้างปลูกสร้าง  
บ้านให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยโจทก์เบิกความยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย  
และที่ศาลชั้นต้นฟังว่าการที่โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและพัฒนาที่ดินกับ  
จำเลยที่ 2 และทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 3 ปลูกสร้างบ้านแสดงถึงเจตนาของโจทก์  
ประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่โจทก์ตกลงซื้อ แต่จำเลยที่ 2 มิได้พัฒนาที่ดินให้แล้ว  
เสร็จ ส่วนจำเลยที่ 3 ก็ไม่สร้างบ้านให้แล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมโอนให้โจทก์ เมื่อ

อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่า จำเลยทั้งสามมิได้ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในส่วนที่จำเลยที่ 2 ได้พัฒนาที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โจทก์จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ก็ย่อมเป็นอุทธรณ์ที่ได้แย้งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เมื่อเนื้อหาในอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามดังกล่าวได้ยกข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่รับฟังว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันดำเนินการโครงการกฤษฎา ไพรวาท เลคแอนด์ปาร์ค และจำเลยที่ 2 มิได้พัฒนาที่ดินในโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นว่าไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องควรรับฟังอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ถึงแม้จะมีได้ยกข้อคัดค้านทุกเหตุผลแห่งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ตาม ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามมิได้ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลำดับไปว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องอย่างไร ศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานคลาดเคลื่อนอย่างไร ควรวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบและไม่รับวินิจฉัยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสามในข้อนี้ฟังขึ้น และเพื่อให้คดีล่าช้า ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสามประการต่อมาที่ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันดำเนินการโครงการกฤษฎา ไพรวาท เลคแอนด์ปาร์ค และจำเลยทั้งสามเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ โดยไม่ย่อนสำนวนไป ให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ได้ความจากโจทก์เบิกความว่าโจทก์ทำหนังสือจองซื้อที่ดินพร้อมบ้านจากจำเลยที่ 1 โดยตกลงว่าโจทก์จะมาทำสัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือสัญญาว่าจ้างให้ปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ก็ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดินดังกล่าวกับจำเลยที่ 2 และทำสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านกับจำเลยที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข จ.10 และ จ.11 ที่บริษัทของจำเลยที่ 1 โดยหัวกระดาษเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวมีสัญลักษณ์และข้อความเดียวกันว่า กฤษฎาไพรวาท ทั้ง

ตามหนังสือรับรองบริษัทของจำเลยทั้งสามเอกสารหมาย จ.1 จ.2 และ จ.3 จำเลยทั้งสามต่างก็มีวัตถุประสงค์ทำการซื้อ ขาย จัดสรร ที่ดินเหมือนกัน และมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนเป็นบุคคลเดียวกัน ลักษณะจึงเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน การที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับจองซื้อที่ดินและบ้านจากโจทก์แล้วให้โจทก์มาทำสัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนาที่ดินดังกล่าวกับจำเลยที่ 2 และทำสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านกับจำเลยที่ 3 ที่บริษัทของจำเลยที่ 1 แม้หัวข้อกระดาษของเอกสารหมาย จ.4 ดังกล่าวมีข้อความระบุว่าบริหารการขายโดยจำเลยที่ 1 แต่พฤติการณ์ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวบ่งชี้ชัดว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันจัดสรรที่ดินที่โจทก์จองซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยแบ่งแยกกันทำหน้าที่ดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งโจทก์จองซื้อที่ดินและบ้านจากจำเลยที่ 1 ตามหนังสือจองซื้อฉบับเดียวกันจึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะแยกซื้อเฉพาะที่ดินแล้วจ้างจำเลยที่ 3 ปลูกสร้างบ้านอีกต่างหาก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันจัดสรรที่ดินและบ้านที่โจทก์ทำหนังสือจองซื้อจากจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสามจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่จำเลยทั้งสามทำไว้กับโจทก์กล่าวคือต้องพัฒนาที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ แม้สัญญาดังกล่าวจะมีได้กำหนดระยะเวลากันไว้ แต่จำเลยทั้งสามก็มีหน้าที่ต้องปลูกสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาอย่างช้าเมื่อโจทก์ชำระค่างวดเสร็จสิ้นเพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ได้ทันทีและรับชำระเงินส่วนที่เหลือหรืออย่างช้าจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร เมื่อโจทก์ได้ชำระค่างวดให้แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ครบถ้วนตามสัญญาในวันที่ 11 เมษายน 2540 และวันที่ 13 มีนาคม 2540 ตามเอกสารหมาย จ.14 และ จ.15 เมื่อนับจากวันที่โจทก์ทำหนังสือจองซื้อเป็นเวลา 2 ปีเศษ แต่ได้ความจากโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามก็ยังพัฒนาที่ดินและทำการปลูกสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จและปล่อยทิ้งร้างตามภาพถ่ายหมาย จ.21 และ จ.22 นายอภิชาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนและบริการของจำเลยที่ 2 และนายกิตตินันท์ผู้จัดการโครงการของจำเลยที่ 2 พยานจำเลยทั้งสามเบิกความเชื่อถือกับคำให้การของโจทก์ดังกล่าวและนายอภิชาเบิกความว่า บ้านที่โจทก์จองซื้อเพียงมีการ

ก่อสร้างเสร็จประมาณปี 2545 และได้มีการโอนขายให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว อันเป็นเวลา  
ภายหลังจากที่โจทก์ชำระค่าวงครบก้อนตามสัญญาแล้วประมาณ 5 ปี จำเลยทั้งสาม  
เป็นฝ่ายผิดสัญญา ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

ฎีกาของจำเลยทั้งสามประการสุดท้ายว่า โจทก์มิได้บอกเลิกสัญญาและกำหนด  
เวลาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ปฏิบัติตามสัญญาก่อนจึงเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า เมื่อข้อ  
เท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ชำระเงินงวดให้จำเลยทั้งสามครบถ้วนตามสัญญาในวันที่  
11 เมษายน 2540 และวันที่ 13 มีนาคม 2540 ตามเอกสารหมาย จ.14 และ จ.15  
แต่จำเลยทั้งสามก็ยังมิได้พัฒนาที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้โจทก์แล้วเสร็จจนล่วงเลย  
ไปจนกระทั่งปี 2545 แสดงว่าจำเลยทั้งสามไม่อาจปฏิบัติการชำระหนี้ตอบแทนโจทก์  
ตามสัญญาได้ โจทก์จึงมีสิทธิเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 แม้จะมีได้บอกกล่าวกำหนด  
ระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 387 ก่อนก็ตาม คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-รัตน กองแก้ว-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ